

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6938/2539

นาง ลาก ไย้วเพ็ง  
นาง สินหรือสิลลา ภูมินนท์

โจทก์  
จำเลย

ป.ร.ษฎากร มาตรา 118

เอกสารซึ่งมิได้ปิดอากรแสตมป์มาแต่ต้น เมื่อต่อมาได้ปิดให้ถูกต้องก่อนศาลชั้น  
ต้นพิพากษา ก็ยอมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียอากรเพิ่มก่อน  
เพราะตามมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากรตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้  
ต้นฉบับคู่ฉบับ คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่า  
จะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่า  
แล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา  
114 ฉะนั้น การที่จะต้องรับผิดชอบเสียอากรเพิ่มขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่กระทบ  
กระทั่งถึงการที่จะรับฟังตราสารนั้นแต่อย่างใด

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 461/34 พร้อมขนย้ายทรัพย์สิน  
และบริวารทั้งหมดออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 4686 ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์  
เดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันขนย้ายออก

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า เอกสารหมาย ล.1 มิได้ติดอากรแสตมป์เสียให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย แต่เพิ่งมาขออนุญาตติดในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล โดยมีได้ให้กรมสรรพากรปรับและติดอากรย้อนมไม่เป็นเอกสารพยานที่ศาลจะรับฟังมาเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นั้นเห็นว่า เอกสารหมาย ล.1 ซึ่งมีได้ปิดอากรแสตมป์มาแต่ต้น เมื่อต่อมาได้ปิดให้ถูกต้องก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา ก็ยอมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ไม่จำเป็นต้องเสียอากรเพิ่มก่อนตั้งโจทก์อ้าง เพราะตามมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้วแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114"จะนั้นการที่จะต้องรับผิดชอบเสียอากรเพิ่มขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก ไม่กระทบกระทั่งถึงการที่รับฟังตราสารนั้นแต่อย่างใด

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ